

国家元首

1.性质：国家机关之一，而非个人职位

国家的象征 凝聚人心

2.类型：君主立宪制——虚位君主

共和制——总统制国家（既是国家元首、又是行政首脑）

责任内阁制国家：虚位元首

大会制国家：虚位元首

现在中国“三位一体”形成惯例
所以元首权力很大

3.中国的国家元首

(1) 主席，职权与全国人大常委会共同行使 1982 年宪法恢复设置

职权：1) 根据全国人大常委会的决定，公布法律、发布特赦令，宣布进入紧急状态、发布动员令；

2) 根据全国人大常委会的决定，任免总理、副总理、国务委员等

3) 外事权：代表国家从事国事活动，接受外交使节；派遣和召回全权代表、批准和废除条约和协定等等。

军事机关

1.性质：行使最高军事决定权、最高军事指挥权、军队管理权的机关

2.原则：军队国家化、政治中立

军事基本问题由国会决定（宣战、媾和等）

3.军事权：军事决定权、军事指挥权、军队管理权

4.军事机关组成形式

(1) 专门的军事机关

国防委员会

(2) 国家元首行使军事权

美国总统（军队的统帅）

(3) 政府首脑行使军事权（英国、瑞典）

(4) 议会行使军事权（意大利）

5. 中国的军事机关

中央军事委员会（中国共产党中央军事委员会）

中央军事委员会的组成：

军委主席、副主席、委员

首长负责制

监察委员会

1. 性质

监察机关 监督机关（针对国家机关及其工作人员）

与中国共产党纪律委员会合署办公

2. 组成

国家监察委员会和地方各级监察委员会

由各级人大选举产生并向其负责

主任、副主任、委员

3. 职权

(1) 对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情

况进行监督检查；

(2) 对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；

(3) 对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

4. 对象 所有财政供养的人员

(1) 中国共产党机关、人民代表大会及其常务委员会机关、人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院、中国人民政治协商会议各级委员会机关、民主党派机关和工商业联合会机关的公务员，以及参照《中华人民共和国公务员法》管理的人员；

(2) 法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员；

(3) 国有企业管理人员；

(4) 公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员；

(5) 基层群众性自治组织中从事管理的人员；

(6) 其他依法履行公职的人员。

国家权力的纵向设置

国家结构形式

整体与部分、中央与地方的关系

可以分为单一制和复合制

一、单一制

1. 以中、法、英、日为典型

2. 一个中央政府作为权力的核心

3.中央和地方的关系是领导与被领导的关系

趋势：实施地方自治

4.地方权力的来源：中央授权

二、复合制

1.联邦制

(1) 由多个成员单位组成，在联邦成立以前，成员单位视为主权国家

(2) 各成员单位有自己的宪法、各自的法律体系

(3) 联邦宪法在各成员单位与联邦之间进行分权

(4) 联邦政府的权力来自于各成员单位的让渡

联邦宪法明文列举的权力为联邦权力

未让渡的“剩余”权力为成员单位的保留权力

(5) 联邦政府具有国际法上的主体地位，代表各成员单位行使外交权

2.邦联

严格意义上不能算作国家的形式

无宪法、无统一的法制、仅仅是一种国家间的联盟

三、地方自治 (单制内) 中央集权影响决策科学性和效率.

1.一定地域内的居民，通过由地方居民组成的地方自治体选举自己的代议机关、行政机关，自我管理的制度。

纵向分权：单一制国家内部

联邦制国家：州的内部分权

2.国家对于地方行政单位的一种管理方式，关键在于地方自治权的确立，从而与中央政府形成分权

3.通过宪法、地方自治法划定地方自治权

4.在地方自治权的范围内，完全自主。具有独立的地方财政

5.地方自治机构一般是地方议会和执行机关

承担本地域范围内的公共事务

6.中央通过立法、行政、财政方式监督、控制地方自治单位

7.中国的地方自治

民族区域自治 特别行政区 村民自治

(1) 中国的民族区域自治

1) 在国家统一领导下，各少数民族聚居的地方实行区域自治，设立自治机关，行使自治权的制度。

少数民族占据总人口15%以上就可以

2) 自治区相当于省级行政单位，自治州是介于自治区与自治县之间的民族区域，自治县相当于县级行政单位。

3) 自治机关

民族自治地方的自治机关是自治区、自治州、自治县的人民代表大会和人民政府。

4) 自治权

a.民族立法权：自治条例/单行条例

b.变通执行权 婚嫁国法 继承法 参照习俗
但犯罪不行

c.财政经济自主权：很弱 和其他省市差不多

凡是依照国家规定属于民族自治地方的财政收入，都应当由民族自治地方的自治机关自主安排使用。（仍然适用分税制）

民族自治地方的财政优待 转移支付

d.文化、语言文字自主权：

中国没有 → 导致地方债务极高

中国有分税制改革。
中央财政权力强大 → 转移支付

一定程度的文化自主权。

民族自治地方的自治机关在执行公务的时候,依照本民族自治地方自治条例的规定,使用当地通用的一种或者几种语言文字。

新疆只教维吾尔语 → 独立和分裂倾向

但仍要学汉语 → 维护统一

同时使用几种通用的语言文字执行公务的,可以以实行区域自治的民族的语言文字为主。

文化自主权不能危及国家统一和国家认同

e.组织公安部队权 未行使

民族自治地方的自治机关依照国家的军事制度和当地的实际需要,经国务院批准,可以组织本地方维护社会治安的公安部队。

f.干部任用

自治区主席、自治州州长、自治县县长由实行区域自治的民族的人民担任,民族自治地方的人民代表大会常务委员会应当由实行区域自治的民族的人民担任主任或者副主任。等

若干名只要有一个

(2) 特别行政区制度

《香港特别行政区基本法》 《澳门特别行政区基本法》

一国两制的创造性实验

中央政府与特别行政区的分权

1) 特别行政区高度的自治权

行政管理权、立法权、独立的司法权

终审权也交给特别行政区 (法系不一样,避免冲突)

2) 特别行政区没有独立的外交权,但在对外事务中发挥相当程度的独立作用 (只要不涉及政治,国家安全就行)

以中国香港、中国澳门的名义: 经济、贸易、金融、航运、通讯、旅游、文化、体育等领

域同各国、各地区开展交往

3) 中央负责特别行政区的防务,但地区治安上相互合作。

驻军不干预行政区内部事务

对军队十分重视

4) 财政上的高度独立

军队是最有效率的组织 → 抗洪救灾

中央政府不征税 单独的关税地区

5) 高度自治，但主要官员任命受制于中央政府

特别行政区长官：选举或协商 中央任命

为什么不直选？ 国外势力干涉

(3) 村民自治 → 自治色彩强

村委会由村民选举产生，不仅是基层自治机构更是经济实体

基层自治机构 + 经济实体

不是政府机关

